



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב רמברנדט 22 תל אביב
באמצעות חברי הנציגות רות רונן דהאן ואמיר כרמון

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. איתי מל
2. ענת מל
שניהם מרחוב רמברנדט 22 תל אביב

פסק דין

בבית ברחוב רמברנדט 22 תל אביב הבנוי על חלקה 278 בגוש 6217 (להלן: "הבית") בוצעו עבודות שיפוץ במהלכן התברר כי נדרשות עבודות נוספות שלא תוכננו במקור. השאלה הנדרשת בהליך זה הינה האם ניתן לחייב את הנתבעים לשאת בתשלום חלק יחסי מהוצאות העבודות הנוספות האמורות.

רקע

1. במסגרת כתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעים ברכיבי תשלום שונים, בין היתר, תשלום בגין עבודות שיפוץ נוספות, תשלום בגין חוב הקשור להסכם מכירת הגג בבית ותשלום חוב בגין הוצאות שיקום הגינה.
2. בדיון מיום 11.03.14 עלה כי אין מחלוקת בדבר הסדרת החוב הקשור בהוצאות שיקום הגינה ולפיכך התייתר הצורך בדיון בהקשר זה.
3. בהחלטתי בגמר הדיון האמור הורתי גם על מחיקת הסעד שעניינו בתשלום סכומים הקשורים בהסכם מכירת הגג מחמת העדר סמכות עניינית.
4. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות על פי המתווה המוצע בהחלטתי בגמר הדיון מיום 11.03.14 נקבע התיק לשמיעת ראיות בנוגע לשאלה שנותרה במחלוקת - "תשלום עבור חלק יחסי בהוצאות עבודות נוספות כמפורט בסעיף 12 לכתב התביעה".

טענות הצדדים

5. התובעת טוענת כי בגין העבודות הנוספות נגבה מבעלי הדירות תקציב בסך של 28,750 ₪ המורכב מ- 5% תוספת בגין עלות עבודות השיפוץ המקוריות וסך נוסף של 16,000 ₪ בגין עלות ריצוף הגג על פי הסכם מכירת הגג. לאחר גיבוש התקציב, ולאור ליקויים נוספים שהתגלו במהלך ביצוע השיפוץ העיקרי, בוצעו עבודות נוספות להחזקת הרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בבית, בשונה מהיעוד המקורי של חלק מהכספים. כל העבודות שבוצעו נועדו להחזקת הרכוש המשותף ועל הנתבעים לשלם את חלקם בתקציב, ככל בעלי הדירות האחרים בבית.

6. הנתבעים טוענים כי אין לחייבם בתשלום הוצאות שלא הוכחה הוצאתם בפועל, כי הסכום שבמחלוקת הינו אך הסכום של 22,000 ₪ על פי החלטותי הקודמות בתיק, כי העבודות הנוספות (לבד מעלות השיפוץ המקורית) לא אושרו כדין על ידי בעלי הדירות, כי הנציגות מתנהלת ללא מנגנוני אישור והצעות מחיר וכל מטרת התביעה להטריד ולהטיל מרות.

דיון והכרעה

7. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 קובע את חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית. לאור סעיף 12 לתקנון המצוי הרי שביחס לעבודות שאינן נכללות בגדר החזקה תקינה לא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בעלות עבודות אלו ללא קבלת הסכמתו.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן כאשר נפסק במפורש כי אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499; ר' גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, מעבר לעבודות הקשורות בבטיחות מבנה (שמעצם טבען נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה"), הרי שגם עבודות שיפוץ שונות יכולות להיכלל בגדר המונח, הכל על פי נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית, לרבות טיבו, טבעו וסביבתו.

8. לא יכולה להיות מחלוקת כי העבודות הנוספות בהליך דנן הינן עבודות הנכללות בגדר המונח החזקה תקינה של הרכוש המשותף, ודאי לאור הגדרת הפסיקה המרחיבה כאמור.

כך, העבודות המפורטות בהצעת מחיר מיום 11.06.13 אשר כוללות עבודות לשיקום עמודים ותקרה בחניה (עד הגעה לברזל חלוד), איטום אדנית וחיידושי צבע ברכוש המשותף, תיקון שיפוע ויציאת מרזב ויציאת שביל בטון בגג הבית. כך, עלות התקנת מכסה למקלט, חיבור הארקה לבית וחיבור קווי מים ושעון (נספח לתצהיר הגב' רונן).

למעשה, גם הנתבעים אינם חולקים על כי מדובר בעבודות שבוצעו להחזקת הרכוש המשותף ולא עלתה על ידם כל טענה בהקשר זה, לא בכתב ההגנה ולא בראיותיהם.

משכך, אף בהעדר הסכמה של הנתבעים ניתן לחייבם בחלקם היחסי בעלויות העבודות האמורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

9. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי העבודות הנוספות, או יותר נכון, התקציב לביצוע העבודות הנוספות, לא אושר על ידי בעלי הדירות האחרים בבית.

10. הוכח בפני כי כל בעלי הדירות שילמו את חלקם בתקציב עלות העבודות הנוספות. כך עולה ממסמך חתום על ידי כל בעלי הדירות, למעט הנתבעים, במסגרתו אישרו את הגביה, את חלקם היחסי, את התשלום על ידם ואת פירוט העבודות (נספח לתצהיר רונן). כך גם עולה מעדות הגב' רונן (עמוד 5 שורה 13-7). ויוער, בשני הדיונים בהליך דנן הופיעו לפניי 5 בעלי דירות שונים אשר תומכים בהתנהלות הנציגות ובתביעתה. מנגד לא עלה בידי הנתבעים להציג ולו בעל דירה נוסף אחד התומך בטענותיהם כנגד הנציגות.

מששלמו כל בעלי דירות בבית (למעט הנתבעים) את חלקם בהוצאה האמורה, הרי שאישור ואישורו את ההחלטה לביצוע העבודות הנוספות ולגביה שבוצעה לצורך כך (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)), בין אם מדובר באישור מראש ובין אם באישור בדיעבד (ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין פ"ד מ(1) 724).

11. מאידך, הנתבעים לא עשו דבר לעצירת ביצוע העבודות הנוספות - אף שידעו בדבר הליכי השיפוץ העיקריים והשתתפו באסיפה בעניינם (עמוד 6 שורות 24-30), אף שידעו בדבר הגביה הנוספת והעבודות המשלימות הנדרשות לפני ביצוען (עמוד 7 שורה 7), אף שפירוט בדבר התקציב לגביה, חלוקת התשלום והעלות המיועדת פורסמו לכל בעלי הדירות בלוח המודעות ובתיבות הדואר (עמוד 8 שורה 5 ומוצגים ת/2 ו- ת/3) ואף שאלו נמסרו בפועל גם לידי הנתבעים אישית (מכתב מיום 23.09.13 נספח לתצהיר הנתבע), הם לא התנגדו לעבודות הנוספות, אף לא בפניה לנציגות, וגם לא נקטו בכל דרך לעצירת הליכי השיפוץ - לא בהגשת הליך משפטי ואפילו לא בפניה לאסיפה הכללית.

12. יש גם לזכור כי בסופו של יום מדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית, ובפרט לאור התנהלות הנתבעים כאמור לעיל. חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דין ואח' פ"ד מו (5) 454) והינה הכרח בלתי אין בניהול רכוש משותף.

13. טענת הנתבעים לפיה רק כנגד הצגת אסמכתאות לתשלום בפועל בגין העבודות הנוספות הם ישלמו את חלקם היחסי בעלויות בפועל, איננה יכולה להתקבל.

אעיר כי אומנם הצעתי לצדדים לסיים את הסכסוך בפשרה בדרך זו (ר' החלטתי בגמר הדיון מיום 11.03.14). אולם, משעה שבחרו הצדדים לנהל את ההליך עד תומו, אין מנוס מלפסוק בהתאם להוראות הדין ועל פי הראיות שהוצגו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

14. כידוע, פעולתה של נציגות בבית משותף ממומנת על ידי בעלי הדירות על פי חובתם בדין. מימון זה חייב להיעשות מראש, שהרי נציגות איננה יכולה "לצבור" יתרות חובה בחשבון בנק ואין לה כל מקור מימון אחר.

וידוגש, אין כל נפקות לשאלה כיצד חושב התקציב משעה שהוכח בפני כי בעלי הדירות כולם, למעט הנתבעים, אישרו ואישררו את התקציב (על ידי תשלום חלקם בו בפועל) וזה מיועד לעבודות החזקת הרכוש המשותף. אף אם גביית הכספים נעשתה לצורך מסוים ולאחר מכן שונה יעוד הכספים (ר' עמוד 5 שורות 17-20), אין בכך להקנות פטור כלשהו לנתבעים מתשלום חלקם היחסי בתקציב.

15. מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים (כפי שקרה במקרה דנן, עקב שינוי מהות העבודות המתוכננות לגבי הגג או ביצוע עבודות באמצעות בעל מקצוע זול יותר בעניין שיקום הגינה) או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים (כפי שקרה כאן, עקב עבודות נוספות שנדרשו). אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו (ואין מחלוקת כי כך הם פני הדברים בנסיבות דנן, הן בנוגע לעבודות הנוספות והן בנוגע לגינה) להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד. אין בעל דירה יכול לעכב את תשלום חלקו עד לאחר גמר העבודות וביצוע חשבון סופי. בכך הוא מעמיס על בעלי הדירות האחרים את תשלום חלקו ומחזיקם, למעשה, כ"בני ערובה" בידו. כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי, ולא על פי הביצוע בפועל, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה.

לאחר גמר השיפוף, גביית כל התשלומים ועריכת התחשבויות סופית, תהיה רשאת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להחליט מה יעשה עם אותם כספים שנותרו מהתקציב שנגבה - בין אם יעשה בהם שימוש לטובת ביצוע עבודות אחזקה בבית, בין אם ישמשו לצמצום עלויות שוטפות לבעלי הדירות, בין אם ישמשו כיתרות לשעת חירום ובין אם יושבו לבעלי הדירות, על פי חלקם היחסי. הדברים תואמים גם את התנהלות הנציגות ובעלי הדירות בבית דנן (עמוד 5 שורות 1-3). בינתיים, על הנתבעים לשלם את חלקם היחסי באופן שווה לתשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית.

16. הדברים האמורים יפים גם בנוגע לטענות הנתבעים ביחס לעבודות שיקום הגינה, אף שאין מחלוקת כי תשלום חלקם של הנתבעים, על פי התקציב (ולא ביצוע בפועל) הוסדר.

כך, אם עלה בידי הנציגות, לאחר גביית התקציב, לבצע את העבודות בעלות נמוכה יותר מזו המתוכננת, הרי שביצעו את עבודתם נאמנה וחסכו לבעלי הדירות הוצאות מיותרות. אין מקום לכל טענה כנגדם בהקשר זה. בכל יתרת כספים, ככל שישנה, ינהגו כאמור לעיל.

וידוגש, אף אם תשלום הנתבעים בגין עבודות הגינון בוצע לאחר גמר העבודות, וכאשר כבר היה ידוע כי עלותן נמוכה מאשר התקציב המתוכנן, לא היה בכך די כדי להצדיק, בהעדר הסכמה של בעלי הדירות, חיובם בסכום יחסי מההוצאות בפועל ולא על פי התקציב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפיו שילמו כל בעלי הדירות האחרים. התנהלות שכזו פוגעת בשוויון בין בעלי הדירות ומעודדת "ישיבה על הגדר" והמתנה עד לגמר ביצוע העבודות בטרם הסדרת התשלום. בדרך זו לא ניתן לתחזק בית משותף.

17. אין בידי גם לקבל את פרשנות הנתבעים להחלטותי מיום 11.03.14 ומיום 01.04.14 לפיהן כל שנותרה במחלוקת היא הוכחת חלקם בהוצאות בסך של 22,000 ₪ ומשכך הורחבה חזית הדיון בתובענה.

ראשית, כפי שנקבע בהחלטות הנ"ל, המחלוקת שנותרה הינה בנוגע "לתשלום חלק יחסי בהוצאות עבודות נוספות". אומנם, נטען בכתב התביעה כי עלותן של אלו בפועל הינה 22,000 ₪ (ובמסגרת הראיות הוכח כי העלויות גבוהות מכך). אולם, החיוב הנתבע בכתב התביעה הינו על פי התקציב (לפיו שילמו כל בעלי הדירות את חלקם) (ר' סעיפים 5ב ו-10 לכתב התביעה). זוהי המחלוקת המוגדרת בכתב התביעה ואשר נותרה להכרעתי גם על פי החלטותי.

שנית, החלטותי הנ"ל אך הבהירו כי המחלוקת שנותרה איננה כוללת את הוצאות הגינה (ששולמו) ואת ההוצאות הקשורות בהסכם מכירת הגג (שנחקו בהעדר סמכות) שנתבעו גם כן. אין בהחלטות אלו מחיקה של טענה כלשהי מטענות התביעה או צמצום סכום התביעה בנוגע לחוב הקשור בעבודות הנוספות.

שלישית, נושא הסדרת התשלום כנגד המצאת אסמכתאות הוצע לצדדים כאמור לעיל אך במסגרת הצעה, שלא נתקבלה, לסיום הסכסוך בפשרה.

18. לאור כל האמור לעיל הרי שעל הנתבעים לשלם את חלקם (שיעור של 13.2% שאינו שנוי מחלוקת) מתקציב השיפוץ המאושר כאמור בסך של 28,750 ₪.

ברי כי לאחר התשלום יהיו זכאים הנתבעים, ככל בעלי הדירות האחרים, להחזר חלק יחסי ביתרות הזכות, ככל שיהיו, וככל שיקבע החזר כאמור על ידי האסיפה הכללית.

סיכום

19. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את חלקם בעבודות הנוספות בסך של 3,794 ₪ וכן סך של 764 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.

הסכומים הנ"ל ישולם בתוך 7 ימים מהיום ויישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.01.14, ועד למועד התשלום בפועל.

20. אף שהתובעת לא הייתה מיוצגת באופן פורמלי, הרי ששיבת ההוכחות והסיכומים נוהלו עבורה על ידי הגב' לילך רזניק, אחת מהדירות בבית, שהינה גם עורכת דין במקצועה. יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 31/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם לזכור כי בתיק זה התנהלו שני דיונים, הוגשו תצהירים ונשמעו סיכומים בעל פה.

משכך, בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לשלם לחברת הנציגות רות רונן דהאן (שהתייצבה לשני הדיונים בתובענה) דמי בטלה בסך של 700 ₪, לחבר הנציגות אמיר כרמון (שהתייצב לדיון ההוכחות ואף זומן להעיד על ידי הנתבע) דמי בטלה בסך של 400 ₪ ולעו"ד לילך רזניק דמי בטלה בסך של 600 ₪.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ' סיון תשע"ד, 18 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב